

1500958-49.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Francisco de Oliveira Zamprar

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

WESLEY FRANCISCO DE OLIVEIRA ZAMPRAR, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500958-49.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500958-49.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wesley Francisco de Oliveira Zamprar

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

WESLEY FRANCISCO DE OLIVEIRA ZAMPRAR, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de julho de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Antonio Pereira da Mota, 230, Conjunto Habitacional Guiomar Assad Cali, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, trazia consigo, com o fim de posterior venda a terceiros consumidores, 43,51g (quarenta e três gramas e quinhentos e dez miligramas) de Cocaína, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo de determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local, já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado, que estava do lado interno do alambrado de um dos blocos do condomínio de prédios, sendo que, ao notar a presença da viatura policial, o acusado começou a

correr. Os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo acusado. Ocorre que, durante a tentativa de fuga, WESLEY tropeçou e caiu ao solo, quando foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, foi localizada, no interior da cueca do acusado, uma sacola contendo 155 invólucros de cocaína. Além disso, em um de seus bolsos foi localizado um aparelho celular da marca Xiaomi e a quantia R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, proveniente do tráfico. No condomínio em que WESLEY residia, o acusado autorizou a entrada da equipe policial em seu apartamento. No interior do imóvel nada ilícito foi encontrado, sendo localizada apenas a quantia de R\$ 1.787,00 (mil setecentos e oitenta e sete reais) em cima de uma cômoda do quarto, dinheiro este proveniente do tráfico.

O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 1/32), sendo concedida a liberdade provisória ao acusado (págs. 52/53). O alvará foi cumprido a págs. 64/65.

Notificado (pág. 110), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 114/119). A denúncia foi recebida (pág. 128). Folhas de Antecedentes a págs. 145/146. Nesta audiência foram inquiridas as testemunhas de acusação, sendo o acusado interrogado. Em seguida sobrevieram os debates orais.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação, sendo o acusado, ao final, interrogado (pág. 157/163).

Em Alegações Finais, o Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (pág. 157/163).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, e direito de apelar em liberdade. Por fim, a defesa juntou documento alegando ser o dinheiro apreendido lícito (pág. 157/163 e 164/166).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado às págs. 14/15, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado às págs. 24/26 e no laudo do exame químico-toxicológico juntado às págs. 79/81, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria dúvidas também não há.

Os policiais ouvidos foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que durante patrulhamento em local conhecido pela traficância, o acusado, ao perceber a presença policial, saiu correndo e não obedeceu a ordem de parada.

Durante a fuga, Wesley tropeçou e caiu no chão, sofrendo ferimentos leves na cabeça. Durante a abordagem, com o réu encontraram, dentro de sua cueca, 155 invólucros de cocaína e, no bolso, um aparelho celular e a quantia R\$ 70,00. Indagado, o acusado confessou-lhes a traficância, dizendo que precisava de dinheiro para pagar a pensão alimentícia. O acusado informou seu endereço residencial, sendo que no local sua genitora disse que ele morava em outro endereço. Neste imóvel, após autorizada a entrada pelo acusado, os depoentes encontram a quantia de R\$ 1.787,00 em cima de uma cômoda do quarto, dinheiro que o acusado confessou ser proveniente do tráfico e que iria utiliza-lo para pagar a pensão.

O acusado permaneceu em silêncio na fase policial, dizendo apenas que foi agredido pelos policiais quando de sua abordagem, ao passo que em Juízo admitiu que trazia droga consigo para uso próprio (5 porções de cocaína), mas negou a traficância.

Ocorre que os policiais sequer conheciam o réu e foram unânimes em afirmar que encontraram os 155 invólucros de cocaína na cueca do acusado, além de R\$ 70,00 em dinheiro e o restante do dinheiro na sua casa.

Observo que inexiste qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Não procede, portanto, a alegação de uso próprio, ontologicamente incompatível com as circunstâncias acima narradas, razão pela qual não há que se falar em desclassificação.

Observo que nada impede seja uma pessoa ao mesmo tempo usuária e traficante e, neste passo, não há que se falar em desclassificação.

O dinheiro apreendido está ligado à traficância, razão pela qual de rigor a decretação de seu perdimento, tal como solicitado pelo Promotor de Justiça, observando-se que o documento juntado pela Defesa à pág. 166 não afasta o caráter ilícito do dinheiro, já que o próprio acusado, na fase policial, confessou aos policiais que tal quantia era proveniente do tráfico e que iria usá-la para pegar a pensão.

O mesmo não se dá com o celular porque não houve comprovação alguma da sua utilização efetiva para a traficância.

Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal.

Nada há que ser considerado na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, incide, excepcionalmente, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, o que implica redução em 1/2, resultando na pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa. Incabível diminuição de maior vulto, pois a quantidade e a natureza nociva da droga (43,51g de cocaína) não a recomenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

A despeito da alteração legislativa na Lei de Execuções Penais em seu art. 112, § 5º, que retirou a equiparação do presente delito a hediondo, é certo que o tráfico fomenta a prática de inúmeros crimes patrimoniais, inclusive violentos, é considerado um flagelo social e o câncer da sociedade, de forma que, ressalvada a posição contrária, é ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

No que diz respeito ao regime de pena, embora entenda que o fechado seja o único adequado e socialmente recomendável, fixo o regime semiaberto, considerando o entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que concedeu o "Habeas Corpus" Coletivo de nº 596.603.

Faculto ao réu o recurso em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado WESLEY FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos e portador do RG 53.318.145, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, do Código Penal.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003).

Por fim, decreto o perdimento da quantia apreendida (R\$ 1.757,00 - pág. 84) em favor do FUNAD, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei 11.343/2006. Determino a restituição do celular apreendido (págs. 14/15) ao seu legítimo proprietário.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA